



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-22033666- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1517)

VISTO el Expediente EX-2017-22033666- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración notificada el día 26 de septiembre de 2017 consiste en la adquisición por parte de la firma PRESIDENT PETROLEUM S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de la participación en ESTANCIA VIEJA – PUESTO FLORES de la firma CHEVRON ARGENTINA S.R.L.

Que la operación se instrumentó mediante un contrato de compraventa de activos suscripto el día 20 de septiembre de 2017.

Que, como resultado de la transacción, la firma PRESIDENT PETROLEUM S.A. obtendrá el control exclusivo de los derechos correspondientes a la concesión para la explotación de hidrocarburos, ubicada en la Provincia de RÍO NEGRO denominada ESTANCIA VIEJA – PUESTO FLORES.

Que el día 26 de septiembre de 2017, las partes notificantes solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como “Anexo Confidencial 2 f)” y la Comisión Nacional resolvió el día 9 de octubre de 2017 reservarla provisoriamente en la Dirección de Registros de dicho organismo.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DEPRODUCCIÓN.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1517”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio conceder la confidencialidad solicitada respecto del documento en el que se instrumentó la operación reservado en el Anexo Confidencial I President – Chevron y autorizar la adquisición por parte de la firma PRESIDENT PETROLEUM S.A. a la firma CHEVRON ARGENTINA S.R.L., del CIEN POR CIENTO (100 %) de la participación en la concesión ESTANCIA VIEJA – PUESTO FLORES, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas PRESIDENT PETROLEUM S.A. y CHEVRON ARGENTINA S.R.L., respecto de la documentación acompañada como Anexo Confidencial 2 f) el día 26 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma PRESIDENT PETROLEUM S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de la participación en la concesión ESTANCIA VIEJA – PUESTO FLORES a la firma CHEVRON ARGENTINA S.R.L., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1517”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-01435170-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1517 - ART. 13 a)

EX-2017-22033666-APN-DDYME#MP (CONC 1517) CQ-JH

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo por expediente EX-2017-22033666-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC. 1517 - PRESIDENT PETROLEUM S.A. Y CHEVRON ARGENTINA S.R.L. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 26 de septiembre de 2017 consiste en la adquisición por parte de PRESIDENT PETROLEUM S.A. (en adelante “PRESIDENT”) a CHEVRON ARGENTINA S.R.L. (en adelante “CHEVRON”) del 100% de la participación en la concesión Estancia Vieja – Puesto Flores (en adelante EVPF”).
2. La operación se instrumentó mediante un contrato de compraventa de activos suscripto con fecha 20 de septiembre de 2017.
3. Como resultado de la transacción, una vez perfeccionada la cesión, PRESIDENT obtendrá el control exclusivo EVPF.
4. La operación fue notificada en tiempo y forma, dentro del cuarto día hábil de la celebración del contrato de compraventa acuerdo.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La compradora

5. PRESIDENT es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina debidamente inscripta en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 2, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos³. Su controlante es la firma PRESIDENT ENERGY HOLDING UK

LIMITED (en adelante “PRESIDENT UK”), una sociedad de inversión constituida conforme las leyes de Inglaterra, que posee el 98,30% de sus acciones. Esa última está controlada por PRESIDENT ENERGY PLC, una sociedad constituida en Inglaterra, que tiene como actividad principal la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas, y venta de hidrocarburos y actividades relacionadas⁴. Las partes informaron que la última controlante y sus controladas, sin perjuicio de PRESIDENT UK, no tienen actividad en Argentina.

I.2.2. La vendedora

6. CHEVRON es una sociedad de responsabilidad limitada creada conforme las leyes de la República Argentina debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia⁵. Sus accionistas son: CDC APS que posee el 50% de las acciones e ING. NORBERTO PRIÚ S.R.L. que posee el 50% restante.

I.2.3. El objeto

7. EVPF: es la concesión denominada Estancia Vieja – Puesto Flores, explotada por CHEVRON que hasta el momento de la operación era el titular del 100% de participación de los derechos correspondientes a la concesión para la explotación de hidrocarburos, ubicada en la provincia de Río Negro.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. La transacción analizada en los apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° incisos d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y las firmas intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma⁶.

9. Con fecha 26 de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente, solicitando la confidencialidad del documento acompañado como Anexo Confidencial 2.f) que será tratada en el punto IV del presente dictamen.

10. Con fecha 9 de octubre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL, efectuó un requerimiento a fin de que se adecuara el Formulario F1 conforme lo dispuesto en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01) y se completara la información formulando las observaciones correspondientes, haciéndoles saber a las partes que hasta tanto no adecuaran el mismo no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no lo completaran suministrando en forma completa la información y documentación requerida. Asimismo, en virtud de lo establecido en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, se requirió a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y a la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA de la PROVINCIA de RÍO NEGRO, la intervención en relación a la operación bajo análisis. La providencia fue notificada a la compradora y vendedora con fechas 3 y 6 de noviembre de 2017, respectivamente.

11. Con fecha 9 de octubre de 2017 se remitió por comunicación oficial, mediante sistema de gestión documental electrónica, el oficio dirigido a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y el oficio dirigido a la SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA de la PROVINCIA de RÍO NEGRO fue remitido por correo y recibido en fecha 13 de octubre de 2017, tal como surge del comprobante agregado a las actuaciones en el número de orden 12 mediante IF-2017-26615401-APN-DR#CNDC. Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado y no habiéndose expedido al respecto las oficiadas, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 89/2001, se considera que no poseen objeción alguna que formular.

12. Con fecha 14 de diciembre de 2017 realizaron una presentación, cumpliendo en su totalidad con los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

13. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de PRESIDENT del 100% de participación en la concesión de explotación EVPF a la empresa CHEVRON

14. PRESIDENT es una sociedad cuya actividad principal es la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas; extracción y producción de petróleo crudo y gas natural.

15. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes, fueron identificadas dos relaciones de tipo horizontal en lo relacionado a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, más precisamente, la exploración y producción de petróleo y de gas natural.

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas natural

16. Según surge de la información suministrada por las partes notificantes, las participaciones conjuntas de la adquirente y del objeto, tanto en el mercado de exploración y explotación de gas, por un lado, como en el de exploración y explotación de petróleo, por otro, no superan el 1% para los años comprendidos en el período 2014 – 2016.

17. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma. De tal modo, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias

18. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta COMISIÓN NACIONAL no advierte la presencia de cláusulas que por sí mismas tengan potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

19. Sin perjuicio de ello, en el documento de la operación se advierte la cláusula “16.CONFIDENCIALIDAD Y ANUNCIOS” en la que las partes acuerdan el tratamiento confidencial de la información relacionada al acuerdo, esto es, con el activo objeto de la operación, obtenida antes o después y con motivo del contrato de compraventa. Las partes aclararon que la confidencialidad pactada recae únicamente sobre las disposiciones del acuerdo y/o la información proporcionada por la vendedora o adquirida por la compradora con relación al acuerdo. Este último punto debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella, y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones accesoria a la competencia.

IV. CONFIDENCIALIDAD

20. Con fecha 26 de septiembre de 2017 las partes junto con el Formulario F1 acompañaron como Anexo Confidencial 2.f) el documento con el que se instrumentó la operación solicitando tratamiento confidencial, en los términos del Artículo 12 del Decreto 89/2001, en atención a que la misma contenía información sensible para las partes que, de divulgarse, podría causar importantes perjuicios para ellas.

21. Con fecha 9 de octubre de 2017, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto N° 89/2001 reglamentario de la Ley N° 25.156, un resumen no confidencial de aquellos documentos y/o datos cuya confidencialidad petitionaron. Asimismo, ordenó reservar provisoriamente en la DIRECCIÓN DE REGISTRO el Anexo Confidencial 2.f) acompañado por las partes

junto al Formulario F1 en sobre cerrado identificado como ANEXO CONFIDENCIAL I PRESIDENT -CHEVRON.

22. Con fecha 24 de noviembre de 2017, las partes acompañaron un resumen no confidencial que, a criterio de esta COMISIÓN NACIONAL resultaba insuficiente por su extensión y contenido, requiriendo en fecha 29 de noviembre de 2017 una ampliación del mismo.

23. Con fecha 14 de diciembre 2017, las partes acompañaron la ampliación del resumen no confidencial solicitada.

24. En este sentido, y teniendo en cuenta que la información presentada importa información sensible, pero no relevante para el análisis, esta COMISIÓN NACIONAL considera que resultan suficientes el conjunto de resúmenes no confidenciales acompañados, y que debe concederse la confidencialidad solicitada respecto del documento con el que se instrumentó la operación reservado en el anexo confidencial formado.

25. Por ello, sin perjuicio las facultades conferidas a esta COMISIÓN NACIONAL en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) y v) de la Resolución SC N° 190 -E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al SR. SECRETARIO DE COMERCIO avocarse a dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver la confidencialidad solicitada 7, otorgando la misma.

V. CONCLUSIONES

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

27. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) conceder la confidencialidad solicitada respecto del documento en el que se instrumentó la operación reservado en el ANEXO CONFIDENCIAL I PRESIDENT -CHEVRON; y b) autorizar la adquisición por parte de PRESIDENT PETROLEUM S.A. a CHEVRON ARGENTINA S.R.L. del 100% de la participación en la concesión Estancia Vieja - Puesto Flores, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

28. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

1 Las partes solicitaron la confidencialidad del documento de la operación, que será tratada en el punto IV del presente dictamen, y acompañaron resúmenes no confidenciales del mismo que se agregan a las actuaciones mediante IF-2017-30338419-APN-DR#CNDC (página 7) en el número de orden 11 y su ampliación mediante IF-2017-33035512-APN-DR#CNDC (página 5/6) en el número de orden 26.

2 Las partes informaron que inicialmente fue inscripta con la denominación ONDA LUMINI ENERGÍA Sociedad por Acciones y en fecha 30 de marzo de 2012 cambió su denominación a PRESIDENT PETROLEUM S.A.

3 El objeto social de la empresa es más amplio, pero sólo se menciona la actividad económica efectivamente realizada y con incidencia en el análisis de la presente operación.

4 Actividad económica que surge de la página N°2 del estado contable agregado a las actuaciones mediante IF-2017-22073125-APN-DR#CNDC (página 17) en el número de orden 4.

5 La empresa fue inscripta con la denominación PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA, posteriormente cambió su denominación a CHEVRON SAN JORGE S.A. y luego transformó su tipo social al de sociedad de responsabilidad limitada, con lo cual pasó a denominarse CHEVRON SAN JORGE S.R.L. Finalmente con fecha 6 de septiembre de 2006 cambió su denominación a CHEVRON ARGENTINA S.R.L. Su número de CUIT es 30-52347924-1.

6 La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

7 Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.